

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1116/2535

บริษัท สม ชาย โฮลดิ้งอินเตอร์
เนชั่นแนลดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

โจทก์

กับพวก

โจทก์

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ร่วม เสริม กิจ
จำกัด กับพวก

จำเลย

ผู้ถูกกล่าวหา

จำเลย

นาย ไต รรงค์ รอบ ฐั

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 31 (1), มาตรา 33

ข้อความตามฎีกาของโจทก์ทั้งสองและสำเนาคำร้องเรียนถึงบุคคลต่าง ๆ แนบ
ท้ายฎีกาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฎีกา ระบุข้อความสำคัญอันมีลักษณะเป็นการก้าวร้าว
และดูหมิ่นเสียดสีศาลอย่างรุนแรง เมื่อโจทก์ทั้งสองกับผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งเป็น
ทนายความได้ร่วมกันลงนามเป็นผู้ฎีกาและผู้เรียง โดยให้ผู้ถูกกล่าวหานำมายื่นต่อ
ศาลชั้นต้น การกระทำของโจทก์ทั้งสองกับผู้ถูกกล่าวหาจึงเป็นการประพฤติตนไม่
เรียบร้อยในบริเวณศาลเป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 31(1),33 ความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลเกิดขึ้นตั้งแต่
ขณะผู้ถูกกล่าวหานำฎีกามายื่นต่อศาลชั้นต้น ประกอบกับฎีกามีลักษณะทำทนาย
อำนาจศาลยุติธรรมอย่างรุนแรงและแจ้งชัด ไม่มีข้อที่น่าสงสัยว่าได้กระทำไปโดย

เล่นเล่หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ศาลชั้นต้นลงโทษโดยไม่สั่งให้แก้ไขเสียก่อน จึงเหมาะสมแก่พฤติการณ์แล้ว

คดีนี้สืบเนื่องจากโจทก์ทั้งสองฟ้องว่า จำเลยทั้งสี่กระทำความผิดฐานฟ้องเท็จ ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วมีคำสั่งให้ประทับฟ้องจำเลยที่ 1 และพิพากษายกฟ้องจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ให้ประทับฟ้องจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ด้วย ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่าฎีกาของโจทก์ทั้งสองเนื้อหาและถ้อยคำเป็นการฟุ่มเฟือยและก้าวร้าวเสียดสีศาล เป็นการประพฤติดนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล โจทก์ทั้งสองกับผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นทนายความได้ร่วมกันลงนามเป็นผู้ฎีกาและผู้เรียง โดยให้ผู้ถูกกล่าวหานำมายื่นต่อศาลชั้นต้น จึงมีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลให้ปรับโจทก์ที่ 1 เป็นเงิน 500 บาท และจำคุกโจทก์ที่ 2 กับผู้ถูกกล่าวหาคนละ 6 เดือน

โจทก์ทั้งสองและผู้ถูกกล่าวหาอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสองและผู้ถูกกล่าวหาฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อความหรือถ้อยคำตามฎีกาของโจทก์ทั้งสองโดยเฉพาะในข้อ 57 และสำเนาคำร้องเรียนเอกสารหมายเลข 3 ท้ายฎีกาที่ผู้ถูกกล่าวหานำมายื่นต่อศาลชั้นต้นนั้น ระบุข้อความสำคัญทำนองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณาพิพากษาคดี จึงต้องร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อผู้มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องนี้และผู้พิพากษาประพฤติดมิชอบโดยรับสินบนจากอีกฝ่ายหนึ่ง เห็นว่า ข้อความดังกล่าว

ได้ระบุชื่อผู้พิพากษา อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา กับอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งด้วย ทั้งมีลักษณะเป็นการก้าวร้าวและดูหมิ่นเสียดสีศาลซึ่งกระทำการในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์และโดยที่สำเนาคำร้องเรียนแนบท้ายฎีกาถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของฎีกา เมื่อโจทก์ทั้งสองกับผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นทนายความได้ร่วมกันลงนามเป็นผู้ฎีกาและผู้เรียง โดยให้ผู้ถูกกล่าวหานำมายื่นต่อศาลชั้นต้น การกระทำของโจทก์ทั้งสองกับผู้ถูกกล่าวหาย่อมมีผลเป็นการประพฤติดนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล อันเป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลชอบที่ศาลชั้นต้นจะลงโทษได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 31(1), 33

ส่วนที่โจทก์ทั้งสองฎีกาว่าเป็นเพียงผู้ลงนามในฎีกามีใช่เป็นผู้นำฎีกามายื่นจะถือว่าโจทก์ทั้งสองประพฤติดนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลไม่ได้นั้น เห็นว่า โจทก์ทั้งสองมีเจตนาให้ข้อความที่ฎีกาปรากฏแก่ศาล การที่ผู้ถูกกล่าวหานำฎีกามายื่นต่อศาลชั้นต้นจึงสมเจตนาโจทก์ทั้งสอง จะแก้ตัวว่าการกระทำของตนไม่เป็นการประพฤติดนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลหาได้ไม่ และที่โจทก์ทั้งสองกับผู้ถูกกล่าวหาฎีกาว่าศาลชั้นต้นสั่งลงโทษฐานละเมิดอำนาจศาลโดยไม่สั่งให้แก้ไขก่อนนั้น เมื่อความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลได้เกิดขึ้นตั้งแต่ขณะที่ผู้ถูกกล่าวหาขึ้นฎีกาต่อศาลชั้นต้นแล้ว ประกอบกับฎีกามีลักษณะเป็นการท้าทายอำนาจศาลยุติธรรมอย่างรุนแรงและแจ้งชัด ไม่มีข้อที่น่าสงสัยว่าได้กระทำไปโดยเลินเล่อหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การที่ศาลชั้นต้นสั่งลงโทษโดยไม่สั่งให้แก้ไขเสียก่อน จึงเหมาะสมแก่พฤติการณ์แล้ว

ส่วนที่ผู้ถูกกล่าวหาฎีกาว่าสำเนาคำร้องเรียนถึงบุคคลต่าง ๆ แนบท้ายฎีกาที่โจทก์ที่ 2 ทำขึ้นไม่เกี่ยวกับผู้ถูกกล่าวหาเห็นว่า เรื่องราวกล่าวโทษดังกล่าวโจทก์ที่ 2 จะทำขึ้นโดยชอบและผู้ถูกกล่าวหาจะเกี่ยวข้องหรือไม่ มิใช่ข้อสำคัญผู้ถูกกล่าวหาได้ร่วมกับโจทก์ทั้งสองนำเรื่องราวกล่าวโทษดังกล่าวมารวมเป็นส่วนหนึ่งของฎีกา ข้อเท็จจริงย่อมฟังได้ว่ามีเจตนาร่วมกระทำผิดด้วยและที่ฎีกาต่อมาว่าได้

กล่าวไว้แล้วในฎีกาว่าพร้อมจะแก้ไขถ้อยคำตามคำสั่งศาลชั้นต้นทุกประการนั้น เห็นว่าการกระทำของผู้ถูกกล่าวหาที่ร่วมกับโจทก์ทั้งสองจัดทำฎีกาให้มีข้อความดังกล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นเครื่องชี้เจตนาของผู้ถูกกล่าวหาชัดเจนอยู่แล้ว ข้อที่ฎีกาครั้งนี้จึงถูกลบล้างไปโดยการกระทำของผู้ถูกกล่าวหาเองโดยสิ้นเชิง ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่มีเจตนากระทำความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล

พิพากษายืน

(อัมพร เดชศิริ-สมปอง เสนเนียม-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>